

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1916/2531

นาย วิทยา พิสิษฐกุล
นาง สม ชาติ ชีวเกียรติยิ่งยง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

การที่ผู้เช่าอนุญาตให้จำเลยเข้าไปทำการค้าในตึกแถวพิพาทเป็นการอาศัยสิทธิของผู้เช่าซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่สุจริตอย่างไร ดังนี้ถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อโจทก์ผู้รับโอนตึกแถวพิพาท จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทกับให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายจนกว่าจำเลยจะขนย้ายออกไปและส่งมอบตึกแถวคืนโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเข้าทำการค้าในตึกแถวพิพาทในนามของนายจำนงค์เข้าหุ้นร่วมทำการค้าขายด้วยกัน การเช่าอยู่ในตึกแถวพิพาทจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ค่าเสียหายไม่เกินเดือนละ 400บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า นายจำนงค์ ชีวาเกียรติยิ่งยง จดทะเบียนการเช่าตึกแถวพิพาทกับนางพวงเพ็ญพิ่งจิตต์ตน เจ้าของตึกแถวพิพาท เดิมมีกำหนด 16 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2521 ตามสัญญาเช่าเอกสาร หมายเลข 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทจากนาง พวงเพ็ญตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 นายจำนงค์ประกอบการค้าขายอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้าในตึกแถวพิพาท ใช้ชื่อร้านว่าสุกิจการไฟฟ้าตั้งเดือนกรกฎาคม 2526 จำเลยเข้าทำการค้าในตึกแถวพิพาทวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 นายจำนงค์ จดทะเบียนการค้าใช้ชื่อประกอบการค้าในตึกแถวพิพาทใหม่ว่า เจริญยนต์ ตามเอกสาร หมายเลข 10 และจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าต่อกรมสรรพากร ตามเอกสาร หมายเลข 2 คดีมีปัญหาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยมิใช่บริวารของนายจำนงค์โดยชอบนั้น จำเลยนำสืบว่า มารดาของนายจำนงค์ เป็นพี่สาวของมารดาจำเลย โจทก์ไม่มีพยานนำสืบหักล้าง จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็น ญาติกับนายจำนงค์ การที่นายจำนงค์อนุญาตให้จำเลยเข้าไปทำการค้าในตึกแถว พินาทเป็นการอาศัยสิทธิการเช่าของนายจำนงค์ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่สุจริตอย่างไร จึง ถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลอื่นโดยผิด กฎหมายให้โจทก์เสียหายในทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้อง...'

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภปิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชาลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>